
특정사안 감사 결과

(예산집행 부적정 의혹 등)

2021. 1.



건강보험심사평가원

감 사 실

1. 감사 배경

2020년 1월~2월 헬프라인 및 내용증명을 통해 총 3회에 걸쳐 A실의 공공기관 연계사업 예산 집행·관리 부적정 및 직장 내 괴롭힘 신고가 접수되어 감사 실시

□ (1차 신고, 헬프라인) A실 a부 박○○ 주임이 연계사업 예산 집행 부적정, 직장 내 괴롭힘 두 가지 사안을 신고하였다.(2020. 1. 16.)

○ (예산 부적정 사용) 소속 부서에서 공공기관 연계사업* 예산이 부적정하게 사용되고 있음

○ (직장 내 괴롭힘) 상급자(박△△ 팀장)이 본인에게 직장 내 괴롭힘 행위를 함

□ (2차 신고) 1차 신고자(박○○)가 감사실·인재경영실 등으로 박△△의 직장 내 괴롭힘 관련 내용증명을 발송하였다.(2020. 1. 16.)

○ 인재경영실 인사부에서 신고자와 유선 상담(2020. 1. 22.) 후 감사실에 조사 의뢰(2020. 1. 29.)

□ (3차 신고, 헬프라인) 연계사업 예산 집행·관리 부적정 관련 익명신고가 접수되었다.(2020. 2. 13.)

○ B실 윤◇◇ 팀장이 공공기관 연계사업 예산을 개인적으로 유용함

2. 감사 목적

□ 예산집행 부적정

- 공공기관 연계사업 예산의 부적정 집행 진위여부를 파악하여 사실로 확인될 경우 관련자에 대한 처분 요구 등 적의 조치가 필요하다.
- 예산이 부적정하게 집행 될 수 있었던 환경, 내부통제 미비점 등 식별하여 유사 사례 재발 방지 대책 수립

□ 직장 내 괴롭힘

- A실 a부 업무 및 직원 관리 실태 적정성을 검토하여 근무여건을 저하시키는 요소가 있는 경우 개선 및 주의 촉구가 필요하다.

3. 감사 범위

□ 부서: A실 a부

□ 범위

- (예산집행 부적정) 2018년 ~ 2019년 공공기관 연계사업 예산집행 내역
- ※ 기간 설정 배경

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- 시작 연도(2018년) 우리 원 공공기관 연계사업이 2018. 7. 1. 시작된 점 고려- 종료 연도(2019년) A실 종합감사(2020. 1. 29.~2. 11.)이후 10만원 이하 집행도 품의를 진행하는 점 고려 |
|---|

- (직장 내 괴롭힘) 2018년~2019년 업무 및 직원 관리 실태

4. 감사 일반 사항

□ 감사 기간: 2020. 10. 16.(금) ~ 11. 12.(목), 20일간

□ 감사 인원

- 총괄: 감사실장
- 반장: 감사부장
- 반원: 감사실 직원 4명

II

감사 진행 경과

- (예산집행 부적정) 1차 신고자의 요청에 따라 A실 종합감사 내용으로 조사하던 중, 헬프라인 익명신고가 추가 접수되어 사실조회 및 특정사안 감사 실시
- (직장 내 괴롭힘) 1차 신고에 따라 사실조회 진행 후 감사자문위원회를 개최하여 직장 내 괴롭힘에 해당하지 않는다는 의견을 수렴하고, 예산 집행 부적정 특정사안 감사와 병합 실시

1. 예산집행 부적정 의혹 관련

□ 종합감사(2020. 1. 29. ~ 2. 11.)

- A실에 연계사업 연구과제 추진비 예산 10만원 이하 집행 건에 대한 세부 내용(목적, 일시, 장소, 참석자 등)소명을 요구하였다.

□ 사실조회(2020. 5. 27. ~ 10. 5.)

- 공공기관 연계사업 담당자를 대상으로 문답을 진행한 결과, A실에서 윤◇◇에게 연계사업 카드 사용을 허락한 사실이 밝혀졌다.

□ 특정사안 감사(2020. 10. 16. ~ 11. 12.)

- 윤◇◇팀장에 대한 문답을 실시하고, 그의 진술 내용을 확인하기 위한 다른 참고인의 진술, 기타 증거자료를 확보하였다.

2. 직장 내 괴롭힘 의혹 관련

□ 사실조회(2020. 2. 12. ~ 2. 18.)

- 신고자 동료직원 문답을 통해 신고내용 진위여부를 파악하고 신고자·피신고자의 입장을 확인하였다.

III

감사 결과

<지적사항 총괄>

(단위: 건, 명, 천원)

합 계			징계		시정						주의		경고		기관 주의· 경고	개 선	권 고	통 보
총 건수	신분상 조치 인원	재정상 조치 금액	건	인원	소계 (건)	건	금액	인원 (경고)	기타	인원 (주의)	건	인원	건	인원				
4	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-			2	2	-	-	1	-

- 목록표

연번	건명	관련부서	처분
1	공공기관 연계사업 예산 집행 부적정	A실	중징계
2	공공기관 연계사업 예산 및 a부 업무 관리 부적정	A실	경고
3	공공기관 연계사업 예산 관리 부적정	A실	경고, 권고

1. 예산집행 부적정 의혹 관련

□ 윤◇◇에 대한 연계사업 카드 사용 허가 여부 및 그 정당성

- A실에서 2019년 8월 경 윤◇◇에게 공공기관 연계사업 카드를 총 50만원 사용하도록 협조해준 사실이 있는 것으로 확인되었다.
- 윤◇◇에 대한 연계사업 카드 사용 허가는 결과적으로 연계사업 예산집행 범위를 벗어난 집행임이 확인되었다.
 - 공공기관 연계사업 예산은 치료재료 산업계 지원 활동으로만 사용되어야 하나, 윤◇◇이 동 카드로 업무와 무관한 물품을 구입한 것으로 보인다.

□ 윤◇◇의 연계사업 카드 사용 실태

- 조사 결과, 윤◇◇이 연계사업 카드를 3회 차용하고 총 269,400원을 결제하였으며, 구입된 물품이 연계사업 업무 목적으로 사용되지 않은 것으로 보인다.

※ 윤◇◇이 연계사업 카드로 물품을 구입한 것으로 추정되는 내역

일시 (2019년)	상호 명	집행 금액(원)
9. 4. 17:35	★마트	100,000
10. 24. 15:56	▼파리	69,500
11. 28. 18:46	▼파리	99,900

① ★마트(2019. 9. 4.)

- 윤◇◇이 2019. 9. 4. 연계사업 카드를 차용한 사실을 추정하게 하는 메신저 대화기록, 윤◇◇이 카드 결제시간에 ★마트에 위치했던 사실을 나타내는 구글 타임라인에 비추어 그가 물품을 구입한 것으로 보인다.

② ▼파리(2019. 10. 24. / 11. 28.)

- 윤◇◇은 상기 각 일자에 연계사업 카드를 차용한 사실을 인정하였으나, 결제자는 기억나지 않고, 물품은 부서 간담회 등으로 활용됐다고

주장하였다.

- 윤◇◇의 구글 타임라인, 윤◇◇의 진술 신뢰성, 기타 관련자의 진술 내용을 종합해 볼 때, 윤◇◇이 직접 상점에 방문하여 결제한 것으로 보인다.

□ A실의 연계사업 예산 관리 실태

- A실은 윤◇◇에게 연계사업 카드를 대여해 주면서, 그가 차용한 날짜, 구체적인 사용 목적, 구입 내용 등을 기록·확인하지 않는 등 예산 관리를 소홀히 하였다.

2. 직장 내 괴롭힘 의혹 관련

- 박△△이 박○○에게 일부 부적절한 언행 및 업무지시를 한 사실이 확인되었지만, 직장 내 괴롭힘에 이르는 수준은 아니었던 것으로 판단되었다.
- 박△△이 박○○에게 외모와 관련된 발언을 하고, 일과 외 시간에 시급하지 않은 업무 관련하여 연락을 한 사실을 확인하였으나 이러한 행위가 지속적으로 반복되어 근무여건을 저해할 수준은 아니라고 판단되었다.

1. 관련 법령·규정 등

- 「인사규정」 제42조(직원의 의무)에 따라 직원은 법령·제규정을 준수하고 성실한 자세로 직무를 수행해야 한다.

제42조(직원의 의무) ① 직원은 법령 및 심사평가원의 제규정을 준수하고 창의적이고 성실한 자세로 직무를 수행하여야 한다.

② 직원은 친절하고 공정하게 직무를 수행하여야 하고, 직무와 관련하여 사례·증여·향응·금품의 수수 등 부정행위를 하여서는 아니 된다.

③ 직원은 직무 내·외를 불문하고 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.

④~⑥(생략)

⑦ 직원은 심사평가원의 사업수행을 저해하거나 저해할 우려가 있는 행위를 하여서는 아니 된다.

⑧ (생략)

- 「건강보험심사평가원 임직원 행동강령」에 따르면 임직원은 예산을 목적에 맞게 사용해야 하며, 법령·제규정 등에 따른 회계원칙을 준수해야 한다.

제7조(예산의 목적 외 사용 금지) 임직원은 출장비, 업무추진비 등 업무수행을 위한 예산을 목적 외의 용도로 사용하여 심사평가원에 재산상 손해를 입혀서는 아니 된다.

제10조(투명한 회계 관리) 임직원은 관련 법령 및 제규정과 일반적으로 인정된 회계원칙 등에 따라 사실에 근거하여 정확하고 투명하게 회계를 관리하여야 한다.

제11조(이권 개입 등의 금지) 임직원은 자신의 직위를 직접 이용하여 부당한 이익을 얻거나 타인이 부당한 이익을 얻도록 해서는 아니 된다.

제13조의3(직무권한 등을 행사한 부당행위의 금지) 임직원은 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 부당한 행위를 해서는 안 된다.

1. (생략)

2. 직무관련임직원에게 직무와 관련이 없거나 직무의 범위를 벗어나 부당한 지시·요구를 하는 행위

3.~5.(생략)

- 공공기관 연계사업의 예산집행을 규율하는 「산업기술혁신사업 사업비 산정, 관리 및 사용, 정산에 관한 요령」에 따르면 사업비는 사업계획서 상의 목적으로만 집행하여야 한다.

제10조(사업비 사용기준) ① 총괄책임자 및 세부과제별 책임자 발의 또는 이들로부터 권한을 위임받은 자는 과제수행과 관련 있는 용도로 해당 연도 수행기간 내에 사업비를 사용하여야 한다. 단, 전담기관은 부득이한 협약 지연 등 정당한 사유로 사업기간이 변경된 경우에는 협약일 이전의 사업비 사용을 인정할 수 있다.

② 사업비는 사업계획서 상의 목적 및 사업비 사용계획에 맞게 집행하되, 변경이 필요한 사항에 대해서는 공통운영요령 제27조에 따라 처리한 후 집행하여야 한다.

③~⑥ (생략)

제17조(사업비 정산기준) ①~④ (생략)

⑤ 사업비 사용 절차와 기준을 따르지 아니하거나 사용 목적이 부적절한 것으로 확인된 사용금액은 불인정하며, 그 구체적 예시 기준은 별표 4와 같다.

⑥~⑧ (생략)

⑨ 정산 또는 회수가 면제된 경우에도, 사업비를 유용하였거나 이 요령에 반하여 사업비를 관리하거나 사용한 경우에는 해당 금액을 불인정하고 회수할 수 있다.

※ 사안 발생일을 고려, 2019. 8. 8. 시행 규정 발취

- 「산업기술혁신사업 사업비 산정, 관리 및 사용, 정산에 관한 요령」 별표2 및 4에 따르면, 연구과제추진비는 과제수행과 관련 있는 회의비 등으로만 사용해야 한다.

별표2. 직접비 사용용도 및 세부 산정기준

- 참여연구원의 국내 출장여비 및 시내교통비
- 사무용품비, 연구환경 유지를 위한 기기·비품의 구입·유지 비용 등
- 회의비 (연구활동비의 회의장 사용료, 전문가활용비는 제외)
- 과제 수행과 관련된 초과 근무 시 식대(평일 점심식대는 제외)
- 수행기관이 정한 기준이 있는 경우 그 기준에 따라 계상하며, 별도로 정한 기준이 없는 경우 실제 필요한 경비를 계상

별표4. 세목별 불인정 기준 예시

<공통 사항>

6. 과제 수행과 관련이 없는 집행 금액

가. 사무 및 난방용 연료비, 청소비, 차량보험료(시험용 차량 제외) 경상피복비 등

나. 과제수행과 관련없는 사무기기, 연구장비 및 시설의 유지보수비, 공공요금

- 다. 연구목적과 무관한 선물 구입비(화환 구입비 등)
- 라. 학회 활동의 종신 학회비 및 개인성 경비
- 마. 국외출장시 여행사 상품을 구매하는 등의 개인성 경비 등
- 바. 기타 과제 수행과 관련이 없는 집행금액

<직접비-연구과제추진비>

- 4. 회의비(연구활동비의 회의장 사용료, 전문가활용비는 제외)
 - 가. 사전 내부결재 또는 회의록(회의목적, 회의일시, 참석자, 회의내용 등이 포함되어야 함) 없이 집행한 금액(단, 10만원(부가세 포함) 이하 회의비 제외)
 - 나. 주류 등 유흥성 경비가 포함되어 있는 회의비 및 식대
 - 다. 외부기관 참석 없이 단일 수행기관 내부 직원(내부 및 외부 참여연구원 포함) 간 회의비로 집행된 금액
- 5. 해당 연구개발과제 수행과 관련한 식대
 - 가. 평일 점심 식대로 집행한 금액
 - 나. 참여연구원의 초과근무내역을 확인할 수 없는 단순 식대로 집행된 금액
 - 다. 출장비(식대 포함된 경우) 지급시기와 중복된 야근식대
 - 라. 주류 등 유흥성 경비가 포함되어 있는 경우 해당 경비(통상적 유흥의 성격으로 구분되는 사업장 및 주류 구입 등에 집행된 경우 포함)

□ 직장 내 괴롭힘 의혹 관련

- 「인사규정」 제42조(직원의 의무)에 따라 직원은 법령·제규정을 준수하고 성실한 자세로 직무를 수행해야 한다.

- 제42조(직원의 의무)** ① 직원은 법령 및 심사평가원의 제규정을 준수하고 창의적이고 성실한 자세로 직무를 수행하여야 한다.
- ② 직원은 친절하고 **공정하게 직무를 수행**하여야 하고, 직무와 관련하여 사례·증여·향응·금품의 수수 등 부정행위를 하여서는 아니 된다.
 - ③ 직원은 **직무 내·외를 불문하고 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.**
 - ④~⑥(생략)
 - ⑦ 직원은 심사평가원의 **사업수행을 저해하거나 저해할 우려가 있는 행위를 하여서는 아니 된다.**
 - ⑧ (생략)

- 2019. 3. 26. 우리 원 전 부서 공람된 정부부처 합동 ‘**공공분야 갑질 근절을 위한 가이드라인**’에 따르면 우리 원 임직원은 다음 유형의 언사나 행동을 삼가야 한다.

- (비인격적 대우) 외모나 신체를 비하하는 언행(가이드라인 23쪽)
- (업무 불이익) 근무 시간 외 불요불급한 업무지시(가이드라인 27쪽)

2. 처분 요구 내용

□ 윤◇◇에 대하여

- 윤◇◇이 연계사업 카드로 총 269,400원을 집행한 것은 관련자 진술, 메신저 대화 기록, 구글 타임라인 등에 비추어 사실로 보인다.
- 윤◇◇은 ▼과리 집행건(2건)에서 구입한 제과류 사용처를 여러 내용으로 진술하였으나, 모두 사실이 아니거나 확인이 불가능한 내용으로 드러났다.
- 결과적으로 윤◇◇의 이러한 제과류 구입 및 활용 행위는 우리 원 「인사규정», 「임직원 행동강령», 「법인카드 관리 및 사용 지침」 및 산자부 고시를 위반한 것이다.
- 밝혀진 사실관계, 감사 과정, 우리 원에 미칠 영향 등을 종합적으로 고려하여 「감사규정」 제33조에 따라 중징계 처분을 요구한다.

□ 하◎◎ 실장(당시 부장)에 대하여

- 사안 발생 당시 하◎◎ 부장은 공공기관 연계사업의 책임연구원으로서 연계사업 예산이 목적에 맞게 사용되도록 관리하는 책임이 있었으나, 윤◇◇에게 연계사업 카드 사용을 허락하면서, 해당 카드가 언제, 어떤 목적으로 사용되는지 관리하지 않았다.
- 상기 사실관계는 「인사규정」 및 산자부 고시 위반을 구성하나, 윤◇◇의 집행 실태를 알고도 묵인한 것이 아니고, A실 측에서 연계사업카드 집행 관리 조치를 일부 시행한 점을 참작하여 「감사규정」 제33조에 따라 경고 처분을 요구한다.

□ 박△△에 대하여

○ 예산집행 부적정에 대하여

- 박△△은 공공기관 연계사업의 참여 연구원으로서 실무총괄 역할을 수행하였으므로, 연계사업 예산이 목적에 맞게 사용되는지 확인하고, 이상이 있는 경우 연구책임자에게 보고하여 이를 점검·정정할 책임이 있었으나, 이를 적극적으로 수행하지 않았다.

○ 직장 내 괴롭힘에 대하여

- 박△△은 소속 직원에게 부적절한 발언을 하고 근무시간 외임에도 시급성이 모호한 업무 연락을 하는 등 우리 원의 건강한 조직문화를 저해시킬 위험을 초래하였다.

○ 처분 내용 판단

- 상기 사실관계는 「인사규정」 및 산자부 고시 위반을 구성하나, 윤◇◇의 집행 실태를 알고도 묵인한 것이 아니고, A실 측에서 연계사업카드 집행 관리 조치를 일부 시행한 점을 참작한다.
- 또한 비록 직장 내 괴롭힘 가해행위를 한 것은 아니나 중간관리자로서 업무·직원 관리를 소홀히 한 사실이 인정되는 점을 종합적으로 고려하여 「감사규정」 제33조에 따라 경고 처분을 요구한다.

□ A실에 대하여

- A실은 공공기관 연계사업 예산이 본래 목적에 부합하게 집행되도록 예산 사용 범위를 명확히 하고 설정한 범위 내로 집행되고 있는지 관리를 철저히 할 필요가 있다.

- 특히 전체 집행건에 대하여 그 결제자가 누구인지를 영수증 및 회계시스템에 정확히 기재하고, 연구과제 추진비를 10만원 이하로 집행하더라도 결제자·카드 사용 목적 등을 기록으로 남겨서 집행 실태를 투명하게 관리할 필요가 인정되므로, 「감사규정」 제33조에 따라 상기 내용 이행을 권고한다.